

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 763/2535 บริษัท สุตร สุวรรณ จำกัด
นาย วิรัช พิชัยกุล กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องกำหนดไว้ว่าหากพนักงานผู้ใด
จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ถือว่าผิดวินัยขั้นร้ายแรง เช่นนี้ การที่ผู้คัดค้าน
จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย โดยการชักชวนหรือยุยงให้พนักงานของผู้ร้อง
ผลงานหรือละทิ้งการงานในการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมเป็นการกระทำผิดวินัยขั้นร้าย
แรงมีเหตุอันสมควรที่ศาลสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านได้

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็น
กรรมการลูกจ้าง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2534 ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันชักชวนยุยง
ให้พนักงานแผนกซบจำนวน 6 คน ผลงานหรือละทิ้งหน้าที่ขณะเป็นเวลาปฏิบัติงาน
เป็นเหตุให้พนักงานแผนกซบเกิดความสับสนวุ่นวายและผลงานละทิ้งหน้าที่ในขณะ
นั้นและผู้คัดค้านที่ 1 ได้ละทิ้งหน้าที่ไป จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นความ
ผิดต่อกฎหมายและผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งมีโทษไล่ออก ขอศาลอนุญาตให้ผู้ร้อง
ลงโทษเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสอง

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้ห้ามไม่ให้พนักงานของผู้ร้องซึ่งเป็นลูกน้องของผู้คัดค้านทั้งสองในแผนกชุปทำงานตามหน้าที่ อันเป็นการชักชวนยุยงพนักงานของผู้ร้องให้ผลงานหรือละทิ้งหน้าที่ซึ่งเป็นเวลาปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นการจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อห้ามทางวินัยชั้นร้ายแรง ข้อ 2 แม้ผู้ร้องจะไม่ได้ได้รับความเสียหายอันไม่เป็นความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ 18 ก็ตามแต่การที่ผู้คัดค้านทั้งสองจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายด้วยการชักชวนยุยงพนักงานของผู้ร้องละทิ้งงานในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีความผิดร้ายแรง มีเหตุอันสมควรให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านทั้งสองได้ อนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านทั้งสองด้วยการเลิกจ้าง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ว่า การกระทำของผู้คัดค้านทั้งสองที่พุดจาชักชวนยุยงไม่ให้พนักงานของผู้ร้องทำงานนั้น ผู้ร้องไม่ได้ได้รับความเสียหายเพียงแต่อาจเกิดความเสียหายเท่านั้น ไม่เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด พิเคราะห์แล้ว ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง ข้อ 2 ได้กำหนดไว้ว่า หากพนักงานผู้ใดจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ถือว่าผิดวินัยชั้นร้ายแรง ที่ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ว่าผู้ร้องไม่ได้ได้รับความเสียหายเพียงแต่อาจเกิดความเสียหายผู้คัดค้านทั้งสองจึงไม่ผิดวินัยตามข้อ 2 นั้น เห็นว่า เพียงแต่ผู้คัดค้านทั้งสองจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย โดยการชักชวนหรือยุยงให้พนักงานของผู้ร้องผลงานหรือละทิ้งงานในการปฏิบัติหน้าที่ ก็เป็นการกระทำผิดวินัยชั้นร้ายแรง มีเหตุอันสมควรที่ศาลสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านทั้งสองได้

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>